

עין משפט
נר מצוה

צא
א מיר פייף מהל' טוען ונטען הלכה ח סמך
עשין לה טוע"ע ח"מ
ס' קמו טע"י ה'
צב ב טוע"ע שס סעף ז'
:

→קטגאריע:

הגהות הב"ח

(א) גמ' הויא ליה מחיתא למחויי: (ב) רשב"ם ד"ה לא דכ"ע ובי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה וכיון: (ג) ד"ה איבעית אימא ובי בדראוקימנא ממני' וכדפסקינן הלכתא ובי: (ד) ד"ה והבי כי שמא אלו מעצמן: (ה) ד"ה לשנה ובי' ואם מחה שנה ראשונה ובי' להזכיר עוד בשטרו: (ו) ד"ה הי' אמר ר"ל כי בסוף כל ג' כתי' (ז) תוס' ד"ה כיון ובי פ"ה עד סוף כל ג' וג' שנים: (ח) ד"ה ולרין ובי' ונחלה דטהילא הלכתא. י"ב ונכשרי' פ"ג סימן ח' מולק על זה ומתקן לדיק מרבי מההיא דלעיל:

→קטגאריע:

מוסף תוספות

א. כגון בדבר שיש לשמוע בו ב' פנים, [ו]מאחר שאמר בפרהסיא, אין לדנוי שאמר לגנות, אבל ודאי בדבר של גנות, כי"ש שיש בו לישנא בינאי. דכתי' וינא. ופי"ש גאליקות. ב. כלומר שהיא הדבר מפורסם לכל. רפ"א. ג. [ו]ן הויא ליה בהיכא דאיכא עדים ודאה במטלטלים דשוב אין לו חוקה בדאמרינן לקמן בשמירת דאומנין. י"ן. ד. דעיקר המחאה מאי היא למחר תבענא ליה בדינא, וכיון דעברו שלש שנים אחרי המחאה ולא תבעיה בדינא, ומימחא נמי לא מחי, מתייראש מותביעתו ולא מיוודה בשטרא ותולה מחאתו בדברי הבל. רל"ש סימן ח'. ופי"ש.

למ:

לִיָּת בה משום לִישנא בישא. דקלא אית לה וסופו שידע אע"ג דמלוה ע"פ אפי' בכמה עדים אינו גובה מן הלקוחות וטעמא משום דלית ליה קלא כדאמר לקמן (דף מג.) דהתם הוי טעמא משום דמאן דחיק צלינעא חיק ועוד דהתם אין יודעין מי יקח שיגידו לו פלוני חייב אצל מאן ידיע מחאה יאמר למחזיק:

לִיָּת בה משום לִישנא בישא. פירוש לאותו שאומר לפני ג' ^א דבפרק יש בערכין (ערסין דף טו:) מיייתי עלה הא דא"ר יוסי מעולם לא אמרתי דבר וחורתי לאחרי פי' שלא היה חושש אס ישמעו צעלים: **מ"ד בפני ב' קסבר מחאה שרֵא בפניו לא הוי מחאה.** מימנה להאי לישנא דרבא קאמר לקמן מחאה בפני ב' ולעיל פסק רבא מחאה שלא בפניו הויא מחאה: **סהדותא בעינן.** ואי לאו משום סהדותא הוה סגי צדק דחצרך חצרא אית ליה ואע"פ שלשון הרע אין נשמע היינו לפי שמעלימין אותו מבני אדם ומ"ד בפני ג' צעי גלויי מילתא כמו צלה"ר: **ביוון שמיחה שנה ראשונה שוב אין צריך למחות.** פ"ה עד סוף ^ו ג' שנים וא"ת ממני' היא דקמתי עד כדי שיחזיק שנה ויודיעוהו שנה יוצא לשנה אחרת וימחה אלמא דאין צריך למחות רק פעם אחת תוך ג' שנים וי"ל דאי ממתניתין ה"א דאין צריך כי אס מחאה אחת בסוף ג' אצל אס מיחה במחלת ג' ושזב לא מיחה בכל אותן ג' ס"ד דמודה שהיא שלו ואין לפרש דאין צריך למחות עד עולם דא"כ פליגי אדרי"ל והוה ליה למימר ר"ל אמר: **וצריך למחות בסוף ב' ג'.** אין לפרש דטעמא שלא יאמר לקמתי אחר המחאה כדפ"ה כיון דעל כרחו מודה דמעיקרא קודם מחאה לא בתורת מכירה נחת זה אין נאמן לומר אחרי כן קמתי^א ועוד דא"כ שפיר קרי ליה גזלן אלא טעמא כדפ"ה משום דתלת שנין מודהר איניש בשטריה אחר המחאה ותו לא^ב ולהאי טעמא הא דאמר לעיל (דף נא.) אצל אכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו פליגא אהך דהכא דקאמר דצריך למחות כל ג' ^א ונראה דכהניא הלכתא דסתמא דגמרא קאמר לה ולא כמו שפסק ר"ח דהלכה כבר קפרא: **מחאה בפני שנים ואין צריך לומר בתובו.** ואס תאמר ומה מועיל הכתיבה והא לא חשיב שטר אס לא נעשה מדעת מי שהוא חוצתו כגון שטר מכר מדעת

למחזיק דמי דמסתמא ידע במחאה זו אצל בשנים מסתמא לא ידע: **מחויאפס למחוי.** שהיה אחד מחזיק בנכסיו והיה רוצה למחות ומיחה קמיייהו בפני שלשתן. וה"ה לפני שנים כדאמר רבא לקמן מחאה בפני ב' ואין צריך לומר כחוצו אלא הכי הוה עובדא וכן פסק ר"ח דמחאה בפני שנים: **לא לשנה אחת אפא.** פעם שניה ומיחה קמיייהו. ס"ל דכל שנה ושנה צריך למחות ואס מיחה ^א פעם ראשונה ושהיה ולא מיחה בשנה שלישית איגלאי מילתא דשלא כדין מיחה ראשונה ושניה ולסוף שנה שלישית זו הויא חזקה ולא צריך להזהר בשטרו: **לא צריכס.** למחות כל שנה ושנה. אצל פעם אחת מיהא צריך למחות בכל ג' וג' דלנקמן שלא יהו ג' שנים רלופים בלא מחאה ומיהו איניהו לא איירי בזהי מידי אלא למעוטי ג' מחאות בתוך ג' שנים בואו דדי בשנה ראשונה ושזב אין צריך למחות בכל הג' שנים: ה"ג **אמר ר"ל משום דר קפרא ולריך למחוס בסוף כל ג' וג'.** דאע"ג דמשמיחה שנה ראשונה שזב אין צריך למחות ה"מ בזהנח ג' אצל בסוף ג' צריך למחות עדיין דלא נהוי תלת שנין בלא מחאה דתלת שנין מיודהר איניש בשטריה אחר המחאה טפי לא מיודהר. והכי הלכתא ואע"ג דתהי זה רבי יוחנן תמיה היה אצל ירא היה לחלוק על דר קפרא וגס ר"ח פסק כן. וי"מ טעמא דצריך למחות בסוף ^א ג' כדי שלא יטעון לאחר המחאה מכרת לי ולא נהירא דכיון דעל כרחו מודי דמעיקרא לאו בתורת מכירה נחת זה אינו נאמן לומר אחרי כן החזקתי זה בתורת מכירה: **סה.** מחשב ומקשה זה: **וכי גזל יש לו חזקה.** כלומר אמאי צריך למחות בסוף כל ג' והלא משמיחה המערער שנה ראשונה והוציא קול על זה שהוא גזלן היה לו להזהר בשטרו כל הימים עד שירד עס זה לדין או עד שיראה את שטרו אחר המחאה לב"ד ומדלא מזהר בשטרו יפסיד דאיכא למימר גזלן הוא והיינו דקפריך גזלן ס"ד הא קטעין שטר היה לי קודם המחאה ואזד ומספיקא הוא דאנן מפסידין אותו את הקרקע לפי שלא מזהר בשטרו אלא אימא כגזלן וכדפרישית: **ערער וחור וערער.** בסוף כל ג' וג'. דר קפרא לטעמיה דאמר צריך למחות בסוף כל ג' וג' הילכך מנהג הוא לערער הרבה פעמים: **ערער.** מיחה בפני עדים:

אס מחמוס טענה ראשונה ערער. דבכולהו מחאות טעין קאבלי לארעאי בגזלותא הרי זו מחאה והלכך אין לו חזקה למחזיק. אצל אס במחאה ראשונה הוכיר בגזלותות ירד אל שדה זו ובמחאה שניה הוכיר כי משכנתא בידו ואני מוסר לכם עדות זו כדי שלא יחזיק זה ויאמר מכורה היא בידי כיון ששניה בטענתו אינה מחאה ונתקיימה החזקה ביד המחזיק. וה"ה למוחה ג' מחאות בתוך שלש שנים משני טענות המכשישות זו את זו דאין כאן מחאה כלל לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף ג' דכיון דמיחה מחאה אחרת בשנה שניה משכנתא מחאה של שנה ראשונה מודה הוא דהיא מחאה שלא כדין הוה והודאת בעל דין כמאה עדים דמי ובטלה לה להיא מחאה קמייאח וי"ש זו שניה דהחזק כפרן וכמי שלא מיחה בתוך ג' כלל דמי: ה"ג צפי' **ר"ח מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כחוצו.** אלא כותבים לו העדים שטר מחאה למערער להיות בידו לעדות שמיחה בתוך ג' ואע"פ שלא כזה אותם דוכין לו לאדם שלא בפניו ושלא ברשותו דמסתמא ניחא ליה:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

ולענין לשון הרע לית זה משום לישנא בישא היכא דמתאמרא קמי מרי: ומ"ד בפני ג' אים ליה דרבה דר רב הונא. דבג' הוי גלויי מילתא ולא בתרי הלכך בפני ב' לא הויא מחאה דלא עבדא לאיגלאיי. כן נראה שיטה זו צעיני ועיקר. (הגה"ה. תמיה לי אמאי לא אמר נמי

לימא דזאציי קמיפלגי ושמא משום דלא מצי גמרא לאוקמי כדברי הכל דמזקי דרבה דר רב הונא דמסיק למילתיה לא דכ"ע אית להו דרבה דר רב הונא כו'. ע"כ.) ולקמן נמי מוכח דמאן דצעי גלויי מילתא במחאה צעי שלשה והכי הויא מסקנא דשמעתא. וכל דעותיו מפרשים דגבי מחאה נמי לשון הרע איכא דקאמר פליגי גזלנא הוא והלכך לרבה דר רב הונא אי מתאמרא קמי מרי לא הוי מחאה משום דלית זה משום לישנא בישא ולא יאמרו לו למחזיק ולאו מילתא היא דלא דמי ללשון הרע כלל דעיקר מחאה היינו משום דצעינן שיצא הדבר לאוזניו של מחזיק ומזהו היא לומר לו כדי שיהר בשטרו ולכך תקנו למערער שימחה בפני עדים כדי שיוצאו את הקול מדע דהיכא דאמר להו לא תפיק לכו שותא לא הויא מחאה [ע"ה]: **לא דר"ע אים לכו דרבה דר רב הונא.** דכל גלויי מילתא לא הוי בפחות מג' ואי הוה צעינא גלויי מילתא במחאה היה צריך למחות בפני שלשה. אצל בזהי פליגי דמ"ד בפני שנים קסבר ^א שלא בפניו לא הויא מחאה דכיון דאין שיעידו שמיחה זו וכיון דמיחה בפניו אין לך גלויי מילתא גדול מזה שיהי ודאי ידע המחזיק שמיחה זו זה וזהר

בשטרו ומ"ד בפני ג' קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה והלכך היכא דמיחה שלא בפניו צריך ג' משום גלויי מילתא דכיון ידיעי ג' כאילו כל העולם יודעין: **איבעית אימא דר"ע מחאה שלא בפניו הויא מחאה.** ^א כדאוקי ממני' וכדפסק הלכתא [נח:] וכ"ע כרבה דר רב הונא סבירא להו דאין גלויי מילתא במחאה שלא בפניו אלא בג'. **והכא כהא קמיפלגי מ"ד בפני שנים קסבר סהדותא צעינן.** ודי לנו בשני עדים שיעידו שמיחה זה בתוך ג' ואס יצא הדבר לאוזני יבא דמאחר שיוכל לצא לאוזניו של מחזיק בשום ענין בעולם הויא מחאה דלא חייש אלא שלא יתרה בזהס לכסות הדבר דכיון דלישנא בישא ליכא במחאה שמא אלו ^א עצמן ילכו ויגידו למחזיק או יאמרו לאחרים שיאמרו לו: **גלויי מילתא צעינן.** שידע כל העולם וכיון דמודע לג' כאילו נודע כבר

גלויי מילתא צעינן. שהיה אחד מחזיק בנכסיו והיה רוצה למחות ומיחה קמיייהו בפני שלשתן. וה"ה לפני שנים כדאמר רבא לקמן מחאה בפני ב' ואין צריך לומר כחוצו אלא הכי הוה עובדא וכן פסק ר"ח דמחאה בפני שנים: **לא לשנה אחת אפא.** פעם שניה ומיחה קמיייהו. ס"ל דכל שנה ושנה צריך למחות ואס מיחה ^א פעם ראשונה ושהיה ולא מיחה בשנה שלישית איגלאי מילתא דשלא כדין מיחה ראשונה ולסוף שנה שלישית זו הויא חזקה ולא צריך להזהר בשטרו: **לא צריכס.** למחות כל שנה ושנה. אצל פעם אחת מיהא צריך למחות בכל ג' וג' דלנקמן שלא יהו ג' שנים רלופים בלא מחאה ומיהו איניהו לא איירי בזהי מידי אלא למעוטי ג' מחאות בתוך ג' שנים בואו דדי בשנה ראשונה ושזב אין צריך למחות בכל הג' שנים: ה"ג **אמר ר"ל משום דר קפרא ולריך למחוס בסוף כל ג' וג'.** דאע"ג דמשמיחה שנה ראשונה שזב אין צריך למחות ה"מ בזהנח ג' אצל בסוף ג' צריך למחות עדיין דלא נהוי תלת שנין בלא מחאה דתלת שנין מיודהר איניש בשטריה אחר המחאה טפי לא מיודהר. והכי הלכתא ואע"ג דתהי זה רבי יוחנן תמיה היה אצל ירא היה לחלוק על דר קפרא וגס ר"ח פסק כן. וי"מ טעמא דצריך למחות בסוף ^א ג' כדי שלא יטעון לאחר המחאה מכרת לי ולא נהירא דכיון דעל כרחו מודי דמעיקרא לאו בתורת מכירה נחת זה אינו נאמן לומר אחרי כן החזקתי זה בתורת מכירה: **סה.** מחשב ומקשה זה: **וכי גזל יש לו חזקה.** כלומר אמאי צריך למחות בסוף כל ג' והלא משמיחה המערער שנה ראשונה והוציא קול על זה שהוא גזלן היה לו להזהר בשטרו כל הימים עד שירד עס זה לדין או עד שיראה את שטרו אחר המחאה לב"ד ומדלא מזהר בשטרו יפסיד דאיכא למימר גזלן הוא והיינו דקפריך גזלן ס"ד הא קטעין שטר היה לי קודם המחאה ואזד ומספיקא הוא דאנן מפסידין אותו את הקרקע לפי שלא מזהר בשטרו אלא אימא כגזלן וכדפרישית: **ערער וחור וערער.** בסוף כל ג' וג'. דר קפרא לטעמיה דאמר צריך למחות בסוף כל ג' וג' הילכך מנהג הוא לערער הרבה פעמים: **ערער.** מיחה בפני עדים:

אס מחמוס טענה ראשונה ערער. דבכולהו מחאות טעין קאבלי לארעאי בגזלותא הרי זו מחאה והלכך אין לו חזקה למחזיק. אצל אס במחאה ראשונה הוכיר בגזלותות ירד אל שדה זו ובמחאה שניה הוכיר כי משכנתא בידו ואני מוסר לכם עדות זו כדי שלא יחזיק זה ויאמר מכורה היא בידי כיון ששניה בטענתו אינה מחאה ונתקיימה החזקה ביד המחזיק. וה"ה למוחה ג' מחאות בתוך שלש שנים משני טענות המכשישות זו את זו דאין כאן מחאה כלל לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף ג' דכיון דמיחה מחאה אחרת בשנה שניה משכנתא מחאה של שנה ראשונה מודה הוא דהיא מחאה שלא כדין הוה והודאת בעל דין כמאה עדים דמי ובטלה לה להיא מחאה קמייאח וי"ש זו שניה דהחזק כפרן וכמי שלא מיחה בתוך ג' כלל דמי: ה"ג צפי' **ר"ח מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כחוצו.** אלא כותבים לו העדים שטר מחאה למערער להיות בידו לעדות שמיחה בתוך ג' ואע"פ שלא כזה אותם דוכין לו לאדם שלא בפניו ושלא ברשותו דמסתמא ניחא ליה:

וכן

רבינו גרשום

רבינו גרשום

מאן דאמר בפני שנים הויא מחאה לית ליה דרבה בר רב הונא דרדאי אס מספרין חני שנים למחזיק דמיחה המערער אין לשון הרע בכך. ומאן דאמר בפני ג' אית ליה דרבה דרדאי ג' אין בהם משום לשון הרע אבל שנים אם מייחה בפניהם אין מספרים בשמו משום דלשון הרע הן מספרין: מאן דאמר בפני שנים הויא מחאה ^א רדאי בפניו דמחזיק עצמו סגי בשנים משום דמחאה שלא בפניו לא הויא מחאה ובפניו בעינן דאמר אכל אי אפרין דמחאה שלא בפניו (לא) הויא מחאה לא סגי בשנים משום דאית בה לישנא בישא ולא משתנו ומאן דאמר בפני ג' צריך למחות קסבר דאפי' מחא שלא בפניו הויא מחאה ומשום הכי צריך ג' דכל מלתא דמתאמרא באפי' לתלת לית בה משום לישנא בישא הא בתרי אית בה לישנא בישא: [סהדותא בעינן ובתרי סגי במקבלי עדות. גלויי מלתא צעינן לפרסם וגלויי מלתא לא סגי בפחות מג': גידל בר מניומי הוה ליה מחאתא למחויי שהיה אחד מחזיק בבכסיו והיה מחאה: צריך למחות למחזיק בסוף כל ג' וג' שנים שאם לא ימחה בסוף כל ג' יכול המחזיק לומר אחרי שמחית מכרת לי וכבר החזיקתי בה ג' שנין. תרי בהי כן ייחזון אמאי צריך למחות בסוף כל ג' וכי גזלן יש לו חזקה כלומר מאחר שאמר אני קניתיא ממך אחר שמחיתא מכלל דמרי דקודם לכן באת לידו בגזלותו וכי גזלן יש לו חזקה כיון שגזלן הוא אע"פ שהחזיק בה כמה שנים אין חזקתו חזקה ומקשי' גזלן ס"ד והא לאו גזלן הוא דהא קא טעין דובנה נהיליה ובתורת מכירה אתאי ליריה ולא גזלן הוא אלא פריך הכי וכי בגזלן יש לו חזקה הא דבגזלן דמי וטועין שיש לו חזקה שקנאה ממנו אחרי מחאתו ולא קודם וכי מי שהחזיק יש לו חזקה (ז) בחר דקאמר אלא ודאי אין לו חזקה ואמאי צריך למחות בסוף כל שלש: וערער בשנה ראשונה וחור וערער בשניה וחור וערער בשלישית אם מחמת טענה ראשונה הוי כל ג' ערעורין שלא שנה דברו אין לו חזקה למחזיק ואם לאו ששנה המערער דבריו שאמר פעם אחת שלי היתה אני קניתיא ושוב אמר של אבותי היתה אין דבריו כלום ויש לו חזקה למחזיק.

^[א] ז"ל הוי מחאה ס"ל דצפינו דמחזיק עצמו צעינן מחאה ושלג בפניו לא הויא מחאה ולפיכך מצי בשנים אצל אי אמרינן דמחאה שלא בפניו הויא מחאה לא סגי בשנים וכו'. (ג) נראה דל"ל יש לו חזקה לטעון דקנאה בתר המחאה אלא ודאי וכו'.